

ناقش الفقهاء الأوائل مسألة النية وأثرها في صحة التصرفات الشرعية على وجه التفصيل. وذكر جمهور الحنابلة أن العبرة في العقود بالمقاصد لا بالألفاظ التي ترد من المتعاقدين. واختلف أصحاب المذاهب في حكم بيع الوفاء وما إذا كان يرتب أثراً في ذمة الوائف له. قال المصنف في كتابه إن المسألة فيها نظر لأن الأدلة عليها مختلفة ومتقاربة. وأشار بعض المحققين إلى أن العرف يحمل دلالة قوية إذا لم يوجد نص خاص في الباب. وتتبع المحدثون طرق الرواية عن شيوخ البلد حتى استقر الحديث على وجهه الصحيح. وبيّن شراح الكتاب أن عموم اللفظ يجوز أن يخصص بدليل عقلي أو نقلي معتبر. وخلاصة القول أن المسألة ترجع إلى اعتبار المأمور به نية عند الاقتضاء كما مرّ.

ناقش الفقهاء الأوائل مسألة النية وأثرها في صحة التصرفات الشرعية على وجه التفصيل. وذكر جمهور الحنابلة أن العبرة في العقود بالمقاصد لا بالألفاظ التي ترد من المتعاقدين. واختلف أصحاب المذاهب في حكم بيع الوفاء وما إذا كان يرتب أثراً في ذمة الوائف له. قال المصنف في كتابه إن المسألة فيها نظر لأن الأدلة عليها مختلفة ومتقاربة. وأشار بعض المحققين إلى أن العرف يحمل دلالة قوية إذا لم يوجد نص خاص في الباب. وتتبع المحدثون طرق الرواية عن شيوخ البلد حتى استقر الحديث على وجهه الصحيح. وبيّن شراح الكتاب أن عموم اللفظ يجوز أن يخصص بدليل عقلي أو نقلي معتبر. وخلاصة القول أن المسألة ترجع إلى اعتبار المأمور به نية عند الاقتضاء كما مرّ.

ناقش الفقهاء الأوائل مسألة النية وأثرها في صحة التصرفات الشرعية على وجه التفصيل. وذكر جمهور الحنابلة أن العبرة في العقود بالمقاصد لا بالألفاظ التي ترد من المتعاقدين. واختلف أصحاب المذاهب في حكم بيع الوفاء وما إذا كان يرتب أثراً في ذمة الوائف له. قال المصنف في كتابه إن المسألة فيها نظر لأن الأدلة عليها مختلفة ومتقاربة. وأشار بعض المحققين إلى أن العرف يحمل دلالة قوية إذا لم يوجد نص خاص في الباب. وتتبع المحدثون طرق الرواية عن شيوخ البلد حتى استقر الحديث على وجهه الصحيح. وبيّن شراح الكتاب أن عموم اللفظ يجوز أن يخصص بدليل عقلي أو نقلي معتبر. وخلاصة القول أن المسألة ترجع إلى اعتبار المأمور به نية عند الاقتضاء كما مرّ.

ناقش الفقهاء الأوائل مسألة النية وأثرها في صحة التصرفات الشرعية على وجه التفصيل. وذكر جمهور الحنابلة أن العبرة في العقود بالمقاصد لا بالألفاظ التي ترد من المتعاقدين. واختلف أصحاب المذاهب في حكم بيع الوفاء وما إذا كان يرتب أثراً في ذمة الوائف له. قال المصنف في كتابه إن المسألة فيها نظر لأن الأدلة عليها مختلفة ومتقاربة. وأشار بعض المحققين إلى أن العرف يحمل دلالة قوية إذا لم يوجد نص خاص في الباب. وتتبع المحدثون طرق الرواية عن شيوخ البلد حتى استقر الحديث على وجهه الصحيح. وبيّن شراح الكتاب أن عموم اللفظ يجوز أن يخصص بدليل عقلي أو نقلي معتبر. وخلاصة القول أن المسألة ترجع إلى اعتبار المأمور به نية عند الاقتضاء كما مرّ.

ناقش الفقهاء الأوائل مسألة النية وأثرها في صحة التصرفات الشرعية على وجه التفصيل. وذكر جمهور الحنابلة أن العبرة في العقود بالمقاصد لا بالألفاظ التي ترد من المتعاقدين. واختلف أصحاب المذاهب في حكم بيع الوفاء وما إذا كان يرتب أثراً في ذمة الوائف له. قال المصنف في كتابه إن المسألة فيها نظر لأن الأدلة عليها مختلفة ومتقاربة. وأشار بعض المحققين إلى أن العرف يحمل دلالة قوية إذا لم يوجد نص خاص في الباب. وتتبع المحدثون طرق الرواية عن شيوخ البلد حتى استقر الحديث على وجهه الصحيح. وبيّن شراح الكتاب أن عموم اللفظ يجوز أن يخصص بدليل عقلي أو نقلي معتبر. وخلاصة القول أن المسألة ترجع إلى اعتبار المأمور به نية عند الاقتضاء كما مرّ.

وبين شراح الكتاب أن عموم اللفظ يجوز أن يخص بدليل عقلي أو نقلي معتبر. وخلاصة القول أن المسألة ترجع إلى اعتبار الأمور به نية عند الاقتضاء كما مر. ناقش الفقهاء الأوائل مسألة النية وأثرها في صحة التصرفات الشرعية على وجه التفصيل. وذكر جمهور الحنابلة أن العبرة في العقود بالمقاصد لا بالألفاظ التي ترد من المتعاقدين. واختلف أصحاب المذاهب في حكم بيع الوفاء وما إذا كان يرتب أثرا في ذمة الوائف له. قال المصنف في كتابه إن المسألة فيها نظر لأن الأدلة عليها مختلفة ومتقاربة. وأشار بعض المحققين إلى أن العرف يحمل دلالة قوية إذا لم يوجد نص خاص في الباب. وتتبع المحدثون طرق الرواية عن شيوخ البلد حتى استقر الحديث على وجهه الصحيح. وبين شراح الكتاب أن عموم اللفظ يجوز أن يخص بدليل عقلي أو نقلي معتبر. وخلاصة القول أن المسألة ترجع إلى اعتبار الأمور به نية عند الاقتضاء كما مر. ناقش الفقهاء الأوائل مسألة النية وأثرها في صحة التصرفات الشرعية على وجه التفصيل. وذكر جمهور الحنابلة أن العبرة في العقود بالمقاصد لا بالألفاظ التي ترد من المتعاقدين. واختلف أصحاب المذاهب في حكم بيع الوفاء وما إذا كان يرتب أثرا في ذمة الوائف له. قال المصنف في كتابه إن المسألة فيها نظر لأن الأدلة عليها مختلفة ومتقاربة. وأشار بعض المحققين إلى أن العرف يحمل دلالة قوية إذا لم يوجد نص خاص في الباب. وتتبع المحدثون طرق الرواية عن شيوخ البلد حتى استقر الحديث على وجهه الصحيح. وبين شراح الكتاب أن عموم اللفظ يجوز أن يخص بدليل عقلي أو نقلي معتبر. وخلاصة القول أن المسألة ترجع إلى اعتبار الأمور به نية عند الاقتضاء كما مر. ناقش الفقهاء الأوائل مسألة النية وأثرها في صحة التصرفات الشرعية على وجه التفصيل. وذكر جمهور الحنابلة أن العبرة في العقود بالمقاصد لا بالألفاظ التي ترد من المتعاقدين. واختلف أصحاب المذاهب في حكم بيع الوفاء وما إذا كان يرتب أثرا في ذمة الوائف له. قال المصنف في كتابه إن المسألة فيها نظر لأن الأدلة عليها مختلفة ومتقاربة.